

# DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50753917920258240930

ID Comunicacao: 476028374

Data Disponibilizacao: 2025-12-02

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section><b>Monit&ocirc;ria N&ordm; 5075391-79.2025.8.24.0930/SC</b></section>

<section><b><table><tr><td>AUTOR</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO  
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA  
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></b></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECIS&Atilde;O</p>

</section>

<section>

<p>A&nbsp;Circular&nbsp;n. 222-CGJ, de 17 de julho de 2020,&nbsp;estabeleceu&nbsp;as&nbsp;medidas&nbsp;a  
serem adotadas em caso de cita&ccedil;&atilde;o eletr&ocirc;nica pelo aplicativo&nbsp;whatsapp.&nbsp;</p>

<p>Em que pese a atribui&ccedil;&atilde;o de f&eacute;p&uacute;blica sobre os atos praticados pelos Oficiais de  
Justi&ccedil;a, verifica-se que no caso n&atilde;o est&aacute; claro se foram observados os requisitos determinados  
na&nbsp;Circular.</p>

<p>Embora possa ter sido observado pelo meirinho, n&atilde;o acostou aos autos evid&ecirc;ncia de  
identifica&ccedil;&atilde;o do destinat&aacute;rio atrav&eacute;s do&nbsp;WhatsApp, por meio do envio de foto de seu  
documento pessoal de identifica&ccedil;&atilde;o (RG, CNH, v.g), nem a resposta de confirma&ccedil;&atilde;o, pelo  
citando.</p>

<p>A respeito, colhe-se da jurisprud&ecirc;ncia do TJSC:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECU&Ccedil;&Atilde;O. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE CITA&Ccedil;&Atilde;O DA EXECUTADA PELO APLICATIVO&nbsp;WHATSAPP. RECURSO DA EXEQUENTE.<br>DEFENDIDA A LEGALIDADE DA CITA&Ccedil;&Atilde;O POR&nbsp;WHATSAPP&nbsp;E SUA APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PROCED&Ecirc;NCIA. MEDIDA APLIC&Aacute;VEL, NOS TERMOS DA&nbsp;CIRCULAR&nbsp;N&Uacute;MERO 222/2020 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTI&Ccedil;A DO PODER JUDICI&Aacute;RIO CATARINENSE. CASO CONCRETO EM QUE J&Aacute; HOVE DIVERSAS TENTATIVAS DE CITA&Ccedil;&Atilde;O POR OFICIAL DE JUSTI&Ccedil;A. MEDIDA POTENCIALMENTE EFICAZ PARA A EFETIVA&Ccedil;&Atilde;O DE CITA&Ccedil;&Atilde;O DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM LOCAL DESCONHECIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "1. Desde a deflagra&ccedil;&atilde;o do estado pand&ecirc;mico global causado pelo coronav&iacute;rus SARS-CoV-2, o poder p&uacute;blico adotou in&uacute;meras&nbsp;medidas&nbsp;restritivas visando a prote&ccedil;&atilde;o da popula&ccedil;&atilde;o em geral e a manuten&ccedil;&atilde;o dos servi&ccedil;os p&uacute;blicos. 2. Os atos processuais prosseguiram de forma eletr&ocirc;nica pois a prote&ccedil;&atilde;o &agrave; vida do cidad&atilde;o e dos servidores p&uacute;blicos teve que ser ponderada com princ&iacute;pios constitucionais j&aacute; sedimentados, como o acesso &agrave; Justi&ccedil;a, por exemplo. 3. Os Tribunais de Justi&ccedil;a passaram a regulamentar in&uacute;meras situa&ccedil;&otilde;es para promover a adapta&ccedil;&atilde;o da presta&ccedil;&atilde;o jurisdicional eficiente e tempestiva. [...] 4. Esta Corte Superior de Justi&ccedil;a j&aacute; se manifestou no sentido de que &eacute; v&aacute;lida a cita&ccedil;&atilde;o pelo aplicativo&nbsp;WhatsApp&nbsp;desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinat&aacute;rio, como n&uacute;mero do telefone, confirma&ccedil;&atilde;o escrita e foto individual e s&ocirc; tem declarado a nulidade quando verificado preju&iacute;zo concreto ao r&eacute;u. Precedentes" (STJ. AgRg no HC n. 685.286/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5012303-49.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justi&ccedil;a de Santa Catarina, rel. Andr&eacute; Carvalho, Terceira C&acirc;mara de Direito Civil, j. 04-10-2022).</p>

<p><span>Deste modo, antes de reconhecer nulidade, determino a cientifica&ccedil;&atilde;o do Sr. Meirinho &nbsp;para que esclare&ccedil;a e acoste aos autos a comprova&ccedil;&atilde;o de que o crit&eacute;rios estabelecidos pela CGJ (Circular n. 222), foram observados na cita&ccedil;&atilde;o da parte r&eacute;u.</span></p>

<p><span>Caso as provid&ecirc;ncias n&atilde;o tenham sido observadas, dever&aacute; desde j&aacute; o oficial repetir o ato, sem necessidade de recolhimento de novas custas.</span></p></section>

<section>

</section>

<section>

<div></div>

</section>

<footer>

</footer></article></body></html>